

1523205-47.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido: "TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523205-47.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523205-47.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261111/2021 - 73º D.P. JACANA, 20450880 - 73º D.P.

JACANA, 2261111 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN JARLYS BARROSO DE LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA e NATAN JARLYS BARROSO DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 61, II, 'j', do Código Penal, porque no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 0h20min, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua Leite de Moraes, 331, Santana, nesta Capital, tinham em depósito, para fins de tráfico, 23 porções de cocaína (4,5 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, após receberem denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas no estabelecimento comercial American Lounge, situado no local apontado, os policiais civis para lá se dirigiram.

Após permanecerem no local por aproximadamente 30 minutos, os agentes públicos visualizaram um cliente de referido bar, conversando com o segurança do local, o denunciado NATAN, que, então, lhe entregou algo.

Em seguida, NATAN foi até a porta de outro estabelecimento localizado na mesma rua, de nome Francis, onde fez um rápido contato com o segurança daquele local, o denunciado ALEXANDRE. Este, por sua vez, lhe outorgou algo.

O acusado NATAN, então, retornou à porta do American e entregou o objeto recebido para o suposto cliente do estabelecimento.

A mesma dinâmica ocorreu uma segunda vez, momento em que os policiais abordaram simultaneamente ambos os investigados.

Na ocasião, com o segurança do American, NATAN, foi localizada a quantia de R\$20,00 em dinheiro e três pinos de cocaína e, com o segurança do estabelecimento Francis, ALEXANDRE, foi apreendida a quantia de R\$81,00 em dinheiro, e vinte pinos de cocaína.

Indagado, ALEXANDRE admitiu informalmente aos policiais a entrega dos três pinos encontrados com NATAN para este, tendo NATAN também confirmado a prática da mercancia espúria.

Os réus foram presos em flagrante, sendo decretadas as suas prisões preventivas em decisão de fls. 68/72. Posteriormente, por ordem de habeas corpus nº 2228624-12.2021.8.26.0000, foi concedido aos acusados o benefício da liberdade provisória (fls. 98).

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 28 de outubro de 2021 (fls. 134/136).

Os réus foram citados (fls. 171 e 182), apresentaram resposta à acusação (fls. 183) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 186).

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas comuns, após os réus foram interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do redutor especial.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas (fls. 07) foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 142/144), corroborando o auto de constatação de fls. 42/45. Provada, portanto, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A autoria do crime pelos réus, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Na fase inquisitiva, os réus permaneceram silentes (fls. 18/19).

Em Juízo, o acusado ALEXANDRE negou a prática do delito. É segurança do local, é deficiente físico. Foi abordado pelos policiais, estava na esquina. Eles estavam em quatro policiais. Teve uma discussão com outra concorrente. Depois disso que foram abordados pelos policiais. Não conhecia os policiais antes e lá nenhuma casa funciona sem pagamento de propina. Não usa drogas, não estava com drogas, os policiais "plantaram" os entorpecentes. Não tem testemunhas de agressão que sofreram.

O réu NATAN disse que é segurança no local. Os policiais chegaram no local, lhe agrediram, não acharam nada ilícito. Não conhecia os policiais e não sabe por que estão fazendo isso com ela. Eles forjaram o flagrante e não sabe o motivo. Tinha R\$250,00 em dinheiro, que foi subtraído por eles. Foi agredido com "três tapas na cara". O local é uma boate. Não usa drogas. Ninguém viu o que aconteceu com ele, populares viram, mas não quiseram se envolver.

A versão dos acusados, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a eles incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Civil Brunno Tadeu Evangelista Targino, reconhecendo os réus em audiência, afirmou que receberam uma denúncia no plantão da Delegacia de Polícia que dizia que havia tráfico na porta da boate. Em campanha, viram que NATAN conversar com um rapaz, ia até ALEXANDRE, receber algo, e entregar para a pessoa. Na segunda pessoa que foi atendida, fizeram a abordagem, com NATAN acharam 3 porções de cocaína e dinheiro (R\$20,00) e com ALEXANDRE 20 porções de cocaína e R\$81,00. O local não é a circunscrição da Delegacia de Polícia, mas é a mesma Seccional, então foi autorizada a diligência. Não se recorda o que eles falaram. Não conseguiram abordar os usuários.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Civil Danilo Alves Azevedo. Não se recordou da quantidade de dinheiro e de drogas com cada um dos réus, acha que com NATAN tinham 3 porções

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

"RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO." (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

"As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é considerável e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

Ademais, o ato da traficância foi presenciada pelos policiais civis.

De fato, foram apreendidos, um total de 23 pinos de cocaína (4,5 gramas), sendo capazes de produzir cerca de 45 fileiras de cocaína, e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Ademais, foi encontrada quantia em dinheiro em poder dos acusados (R\$ 20,00 e R\$ 81,00 - fls. 07).

Logo, tudo nestes autos revela que os réus tinham em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, assim, a condenação dos réus nos termos da denúncia, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, devendo, porém, ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, 'j' do Código Penal, vez que não se mostra relevante para o crime em questão, não tendo influenciado na prática do delito.

Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Os acusados são tecnicamente primários (fls. 122/127, 129/133 e 151/154).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, considerando que os réus são primários e que é pouca a quantidade de droga apreendida, diminuo a pena em 2/3, totalizando um ano e oito meses de reclusão e pagamento 166 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte dos acusados.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR os rés ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA e NATAN JARLYS BARROSO DE LIMA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de um ano e oito meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Os réus não fazem jus a qualquer benefício, dada a pena aplicada, bem como a

hediondez do delito pelo qual é acusado, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: “(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial” (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei). Por outro lado, em atenção ao disposto no §3º ao art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que os réus deverão iniciar o cumprimento de suas penas em regime aberto. Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário. Faculto o recurso em liberdade. Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C. São Paulo, 30 de agosto de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA